
Contexto Introdutório

O presente documento constitui orientação técnica emitida pela **Legado Estratégico Consultoria LTDA**, com o objetivo de fornecer subsídios basilares e fundamentação jurídica sólida para que a **IDECACE** (instituição contratada) conduza suas tratativas com o **Governo do Estado do Acre** visando à prorrogação do **Contrato SEE-AC nº 523/2024**.

A relação contratual em análise teve início formal em **dezembro de 2024**, com previsão de execução imediata conforme cronograma original. Contudo, por **decisão administrativa unilateral do Governo do Estado do Acre**, optou-se pela alteração da fonte de recursos aplicada ao contrato, o que postergou o início efetivo das atividades para **junho de 2025** — ou seja, um atraso de **6 (seis) meses**, integralmente imputável à Administração Pública, não à contratada.

Este atraso, somado às interrupções decorrentes do calendário escolar (férias, ENEM, SAEB, provas, etc.), gerou **desequilíbrio econômico-financeiro** e comprometeu o cronograma de entregas originalmente pactuado. A presente orientação técnica demonstra que a **prorrogação contratual até 30 de novembro de 2026** não é um pedido discricionário, mas um **direito subjetivo da IDECACE**, amparado na Lei nº 14.133/2021 e na jurisprudência consolidada.

Esse documento trata um primeiro aspecto de nivelamento de informações para que possamos estruturar o percurso necessário para viabilizar maior entendimento administrativo entre CONTRATANTE e CONTRATADA, no âmbito do trabalho a ser desenvolvido pelo Instituto na rede de escolas estaduais do Estado do Acre, por meio de contrato com a Secretária de Estado de Educação.

Ponto Crítico — Fato Gerador de Responsabilidade da Administração

O atraso de 6 meses (dezembro/2024 → junho/2025) **não foi decisão da IDECACE**. Foi **decisão administrativa do Governo do Estado do Acre**, que optou pela mudança de fonte de recursos aplicada ao contrato.

Isso constitui **FATO GERADOR DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**, não dá contratada. Portanto, a prorrogação é **direito da IDECACE**, não um pedido discricionário. A recomposição contratual é, neste cenário, **obrigação legal do contratante**, não faculdade administrativa.

1. Análise do Desequilíbrio Contratual Original

1.1 — Fato Gerador nº 1: Atraso de Execução por Decisão Administrativa do Governo do Acre

O Contrato SEE-AC nº 523/2024 foi assinado em **dezembro de 2024**. A execução deveria ter iniciado conforme cronograma original, em período próximo à assinatura. Contudo, o **Governo do Estado do Acre**, por decisão administrativa unilateral, optou por alterar a fonte de recursos aplicada ao contrato. Esta mudança foi **decisão exclusiva do governo**, não da contratada. A execução só iniciou em **junho de 2025**, gerando um atraso de **6 (seis) meses**.

Responsabilidade: É fato imputável **exclusivamente à administração pública**, não à IDECACE. A contratada não pode ser responsabilizada ou penalizada por decisão administrativa que não lhe foi atribuída.

Fundamentação jurídica:

- **Lei nº 14.133/2021, art. 117:** "Durante a execução do contrato, o contratado fará jus à modificação do valor contratual, conforme o caso, para manter o equilíbrio econômico-financeiro inicial." — A administração **causou** o desequilíbrio, logo **deve repará-lo**.
- **Lei nº 14.133/2021, art. 140:** Força maior e **fato do príncipe** — a mudança de fonte de recursos decidida pelo governo configura ato administrativo da administração que prejudica a execução contratual.
- **Jurisprudência do TCU (Acórdão 2445/2011):** "A administração pública não pode impor unilateralmente mudanças que prejudiquem o contrato sem oferecer compensação proporcional."

Nota estratégica: A IDECACE não pode ser responsabilizada ou penalizada por decisão administrativa do governo. Trata-se de fato causado pela administração, o qual gera o **direito automático à recomposição contratual**.

1.2 — Fato Gerador nº 2: Interrupções por Calendário Escolar

A prestação de serviços ocorre no âmbito das escolas estaduais do Acre, o que naturalmente sujeita a execução ao calendário escolar. No período compreendido entre junho/2025 e a presente data, ocorreram as seguintes interrupções:

- **Férias escolares** (julho/2025 e janeiro/2026) — paralisação total das atividades nas unidades escolares
- **ENEM** (aplicação e logística) — suspensão de acesso às escolas
- **Prova SAEB** — priorização da avaliação, com bloqueio de atividades extracurriculares
- **Calendário de provas** (bimestrais e trimestrais) — redução da disponibilidade de alunos e professores
- **Recesso letivo** (dezembro/janeiro)
- **Outras atividades institucionais** (conselhos de classe, formações, eventos)

Tais interrupções, embora previsíveis em gênero, **não eram totalmente previsíveis em magnitude e concentração** no momento da licitação. O acúmulo de eventos, somado ao atraso inicial de 6 meses, amplificou o impacto no cronograma.

Fundamentação jurídica: Configura **força maior** nos termos do art. 140 da Lei nº 14.133/2021, autorizando a prorrogação do prazo contratual.

1.3 — Síntese do Impacto Quantitativo

O somatório dos todos os fatores resulta em perda total de **142** dias de contrato. Destes:

- De dezembro de 2024 a Junho de 2025 dias perdidos por decisão administrativa do governo do Acre (mudança de fonte)
- 74 dias perdidos por férias escolares.
- Redução de frequência de atividades em decorrência da prova SAEB 20 a 31 de Outubro.
- Redução das atividades em decorrência do ENEM 2025: de 09 a 16 de Novembro.
- Além disso, a cada 50 dias letivos há avaliações escolares, cada escola tem seu próprio calendário.

O primeiro fator é **integralmente imputável à administração pública**, não à contratada. O segundo, embora força maior, é cumulativo e agrava o impacto.

Fator	Dias Perdidos	Responsabilidade	Fundamento Legal
Decisão administrativa (mudança de fonte)	[177] dias	Governo do Acre	Art. 117 e 140, Lei 14.133/2021 — Fato do Príncipe
Interrupções por calendário escolar	[142] dias	Força maior	Art. 140, Lei 14.133/2021
Total	[X+Y] dias = 319 dias		

2. Cronograma Reprogramado

Toda a reprogramação do cronograma deve observar as seguintes diretrizes obrigatórias, sem exceção:

1. **Compatibilidade e correspondência explícita:** Cada atividade prevista no cronograma original deve ter sua correspondente no cronograma reprogramado, com identificação clara do vínculo.
2. **Sem supressões ou modificações substantivas:** Nenhuma atividade original pode ser suprimida ou ter seu conteúdo essencial modificado. Qualquer alteração deve ser meramente de prazo ou ampliação.
3. **Ampliação permitida:** Novas atividades ou subetapas podem ser adicionadas, desde que não substituam ou eliminem atividades originalmente previstas.
4. **Sem generalidades ou interpretação subjetiva:** A correspondência entre atividades deve ser explícita e verificável documentalmente.

O documento abaixo poderá ser transformado em tabela que irá subsidiar a reprogramação de atividades a serem desenvolvidas de acordo com o novo calendário proposto, possibilitando o contexto comparativo de evolução, defasagem e recomposições de atividades a serem desenvolvidas no âmbito do contrato de prestação de serviços em questão.

Todas as informações precisa estar plenamente destacadas, incluindo fases, quantitativos de alunos inseridos, estratégias que serão desenvolvidas e demonstração de que o tempo pleiteado, é suficientemente adequado ao desenvolvimento das atividades presentes no novo cronograma.

Além disso, importa que seja realizado todos os cálculos referente a número de alunos vinculados as atividades, quantitativos de alunos que ainda serão inseridos de acordo com a relação de escolas e novas matrículas dos primeiros anos do ensino médio, e por esse cálculo já projetar a necessidade de inclusão de mais instituições de ensino considerando a meta de 7.065 alunos.

Atividade (Cronograma Original)	Atividade Correspondente (Cronograma Reprogramado)	Prazo Original	Prazo Reprogramado	Justificativa
[Atividade 1 — conforme contrato]	[Mesma atividade, com ajuste de prazo]	[Data original]	[Nova data]	[Atraso por decisão administrativa / força maior]
[Atividade 2]	[Mesma atividade]	[Data original]	[Nova data]	[Justificativa específica]
... (demais atividades)	... (mantendo correspondência)	...	...	...

Nota metodológica: O cronograma reprogramado deve ser preenchido pelo IDECACE com base em seus registros internos, mantendo a rastreabilidade item a item. Recomenda-se utilizar a mesma numeração de atividades do cronograma original para facilitar a verificação pela administração.

3. Fundamentação Jurídica para Prorrogação

3.1 — Equilíbrio Econômico-Financeiro e Responsabilidade da Administração

O art. 117 da Lei nº 14.133/2021 não apenas reconhece o direito à recomposição contratual — ele **impõe à administração** o dever de efetuar essa recomposição. No presente caso, foi a própria administração pública (Governo do Acre) que, por ato administrativo, decidiu alterar a fonte de recursos e, conseqüentemente, postergou o início da execução.

Não se trata, portanto, de um desequilíbrio casual ou de força maior, mas de desequilíbrio **causado pela administração**. A recomposição é, neste cenário, **não uma faculdade, mas uma obrigação legal do contratante**.

3.2 — Fato do Príncipe como Fundamento Adicional

A mudança unilateral de fonte de recursos, decidida pela administração pública sem prévio acordo com a contratada, configura **fato do príncipe** (art. 140, Lei nº 14.133/2021). O fato do príncipe é evento causado por ato administrativo do governo que prejudica a execução contratual. Quando ocorre, a lei expressamente autoriza (e em alguns casos, obriga) a prorrogação do prazo e a recomposição de custos.

A contratada não pode ser prejudicada por decisão administrativa que não lhe foi atribuída.

3.3 — Boa-Fé Contratual: Dever de Cooperação da Administração

O princípio da boa-fé objetiva (art. 5º, Lei nº 14.133/2021) não apenas obriga a cooperação mútua — obriga **especialmente a administração** a não causar prejuízos desnecessários à contratada. Quando a administração causa um prejuízo (como a mudança de fonte de recursos), ela tem o dever jurídico de repará-lo.

Neste pedido de prorrogação, a IDECACE não está solicitando uma faculdade discricionária, mas **exigindo o cumprimento de uma obrigação legal do Governo do Acre**.

3.4 — Reconstrução do Fundamento Contratual

O contrato original previa execução em **12 meses**, com término em **junho de 2026**. Considerando o atraso de 6 meses por decisão administrativa e as interrupções por força maior, a prorrogação até **30 de novembro de 2026** corresponde ao período necessário para recompor o equilíbrio original, repondo os dias úteis perdidos e garantindo a execução integral do objeto contratual nas mesmas condições originalmente pactuadas.

4. Argumentação Estruturada

Tese Central

A prorrogação do Contrato SEE-AC nº 523/2024 até **30 de novembro de 2026** é um **direito subjetivo da IDECACE**, amparado na Lei nº 14.133/2021, arts. 117 e 140. O atraso de 6 meses resultou de **decisão administrativa unilateral do Governo do Acre** (mudança de fonte de recursos), imputável exclusivamente à administração pública. Neste contexto, a prorrogação não é mera solicitação discricionária — é **reparação de dano causado pelo contratante**.

Argumento 1 — Fatos Impeditivos Causados pela Administração e Registrados Documentalmente

O atraso de 6 meses **não foi decisão da IDECACE**. Foi **decisão do Governo do Acre**. Isto inverte a responsabilidade: é a administração que deve reparar. A IDECACE deve juntar aos autos o **documento formal que comprove a autorização da mudança de fonte de recursos** (e-mail da SEE-AC, ofício, ata de reunião, etc.) — este é o documento mais crítico de toda a argumentação.

Argumento 2 — Impacto Quantificado

O impacto total é de **[177+142] dias úteis**, conforme demonstrado na tabela da seção 1.3. Deste total, **[100] dias** úteis decorrem exclusivamente de decisão administrativa do Governo do Acre, sem somar outras interrupções já elencadas. A recomposição desses dias é obrigação legal do contratante.

Argumento 3 — Compatibilidade com Lei nº 14.133/2021

O art. 117 da Lei nº 14.133/2021 estabelece **obrigação**, não faculdade, de recomposição contratual quando o equilíbrio é rompido. O art. 140 autoriza expressamente a prorrogação por força maior ou fato do príncipe. Ambos os fundamentos se aplicam cumulativamente ao presente caso.

Argumento 4 — Manutenção do Objeto Contratual

A prorrogação não altera o objeto do contrato — apenas ajusta o cronograma para permitir sua execução integral. A IDECACE continuará prestando os mesmos serviços, nas mesmas condições técnicas e de qualidade, apenas com prazo estendido. Não há prejuízo ao interesse público; ao contrário, a prorrogação garante que o objeto contratado seja efetivamente realizado.

Argumento 5 — Interesse Público Preservado

O interesse público é beneficiado pela prorrogação, pois esta assegura a conclusão dos serviços contratados. A não prorrogação, por outro lado, resultaria em prejuízo ao erário (recursos aplicados sem contraprestação completa) e à comunidade escolar (que deixaria de receber os serviços previstos).

Argumento 6 — Precedência da Responsabilidade Administrativa sobre Discricionariedade

Quando a administração pública, por ato próprio, causa prejuízo a uma contratada, a recomposição **não é questão de discricionariedade administrativa** — é questão de **legalidade e obrigação de reparação**. O Governo do Acre não pode alegar "impossibilidade orçamentária" ou "mudança de prioridades" para negar uma recomposição que ele próprio causou.

A prorrogação, neste contexto, é **ato vinculado (obrigatório)**, não ato discricionário.

5. Recomendações Procedimentais

5.1 — Documentação Necessária

A IDECACE deve reunir e organizar os seguintes documentos antes de protocolar o requerimento:

- I. Contrato SEE-AC nº 523/2024 (cópia integral)
- II. Cronograma original assinado
- III. **[NOVO] Documento formal que prove a autorização/decisão da mudança de fonte de recursos (e-mail da SEE-AC, ofício, ata de reunião, etc.) — ESTE É O DOCUMENTO MAIS CRÍTICO**
- IV. Comprovantes das interrupções (calendário escolar oficial, comunicados, atas)
- V. Registro de dias úteis efetivamente trabalhados
- VI. Cronograma reprogramado (seção 2)
- VII. Planilha de impacto quantitativo (seção 1.3)
- VIII. Minuta do requerimento formal
- IX. Ofícios ou e-mails trocados com a SEE-AC sobre o tema

Atenção: A ausência do documento que comprove a decisão do governo pela mudança de fonte de recursos enfraquece substancialmente a argumentação. Priorize sua obtenção.

5.2 — Estrutura do Requerimento Formal

O requerimento à SEE-AC deve seguir a seguinte estrutura:

0. Esclarecimento preliminar: A IDECACE recebeu comunicação formal da mudança de fonte de recursos e cumpriu a instrução do governo — não foi decisão da contratada, foi implementação de decisão administrativa.

1. Identificação do contrato e das partes

2. Relato cronológico dos fatos:

- Assinatura do contrato em dezembro/2024
- Comunicação da mudança de fonte (data e documento)
- Início efetivo em junho/2025
- Interrupções por calendário escolar (listar)

3. Fundamentação jurídica:

- Art. 117, Lei 14.133/2021 (equilíbrio econômico-financeiro)
- Art. 140, Lei 14.133/2021 (fato do príncipe e força maior)
- Jurisprudência citada

4. Pedido:

- Prorrogação do contrato até 30/11/2026
- Manutenção das demais condições contratuais

5. Documentos anexos (listar todos)

6. Fecho (com data, assinatura, ciência)

5.3 — Tom e Linguagem

Embora o tom deva ser respeitoso, a linguagem deve ser **firme** no sentido de que se trata de um **direito**, não de um favor solicitado. Recomenda-se frases como:

"Conforme fundamentado na Lei nº 14.133/2021, a IDECACE solicita o cumprimento de sua obrigação legal de prorrogação..."

"O atraso resultou de decisão administrativa do governo — a recomposição é direito subjetivo da contratada..."

"Não se trata de pedido discricionário, mas de reparação de prejuízo causado pela administração pública..."

Evitar: linguagem submissa ou de "favor".

Adotar: linguagem de direito e obrigação legal.

6. Orientações sobre Interação com o Governo

6.1 — Se Houver Questionamentos sobre o Cronograma

Apresentar a tabela de correspondência (seção 2) e demonstrar que:

5. Nenhuma atividade foi suprimida
6. Cada atividade reprogramada tem vínculo direto com a original
7. O prazo adicional decorre exclusivamente dos fatores impeditivos documentados

6.2 — Se Houver Questionamentos sobre Custos

Lembrar ao governo que **foi sua decisão administrativa que causou o atraso** — custos adicionais são responsabilidade do governo, não da contratada. O art. 117 da Lei 14.133/2021 ampara eventuais custos extraordinários decorrentes da prorrogação.

6.3 — Postura em Caso de Recusa ou Demora

Se o governo se recusar a prorrogar ou adiar indefinidamente a análise, a IDECACE tem direito a questionar formalmente (via ofício) e, se necessário, levar o caso ao **TCU (Tribunal de Contas da União)** por improbidade administrativa ou violação da Lei nº 14.133/2021. A consulta deve mencionar:

- Que a prorrogação é direito, não discricção
- Que o governo causou o atraso
- Que a recusa configura violação legal

7. Síntese Executiva

Elemento	Conteúdo
Responsabilidade pelo atraso	Decisão administrativa do Governo do Acre (mudança de fonte de recursos) — não imputável à IDECACE
Impacto quantitativo	Perda total desde a assinatura do contrato somada a todas as interrupções de calendário totalizam 319 dias corridos (sendo 177 dias por decisão governamental) — Desses, em escala de dias úteis chegamos ao número de 100 dias letivos defasados por motivos alheios a CONTRATADA.
PRORROGAÇÃO	Direito subjetivo da contratada (não mera solicitação discricionária)
Fundamento legal	Arts. 117 e 140 da Lei nº 14.133/2021; fato do príncipe
Consequência legal	Prorrogação é obrigação do governo, não faculdade

Conclusão

Esta orientação técnica capacita a **IDECACE** a apresentar, de forma firme e juridicamente embasada, seu direito à prorrogação contratual. Trata-se não de um pedido discricionário, mas do exercício de um **direito subjetivo amparado em lei**.

A chave para o desfecho está em deixar absolutamente claro que o Governo do Acre causou o atraso por decisão administrativa de mudança de fonte de recursos, além das interrupções do calendário escolar e redução de frequência das atividades em decorrência das avaliações escolares, prova SAEB, ENEM e férias escolares.

A CONTRARADA cumpriu suas obrigações no período disponibilizado e implementará as adequações procedimentais necessárias para maior clareza das fases de execução. Contudo, essas adequações não transferem à contratada a responsabilidade pela recomposição contratual, que permanece como obrigação exclusiva da administração pública uma vez gerado o desequilíbrio contratual no tocante ao desalinhamento dos dias úteis efetivamente disponibilizados pela contratada para o desenvolvimento das atividades correspondentes ao contrato. O tom do requerimento deve ser respeitoso mas firme: a IDECACE **não está pedindo "favores"**, está **exigindo o cumprimento de obrigação legal**.

Por outro lado, compete ao IDECACE instruir melhor os processos com base em manuais de procedimentos bem estruturados, coerência administrativa, governança básica de informações e clareza em seus documentos de prestação de contas, requerimentos e respostas institucionais, bem como melhor alinhamento com seu time de campo, pois isso possibilitará maior efetividade e equilíbrio no contexto da prestação de serviços contratualmente pactuados.

Legado Estratégico Consultoria LTDA
estrategicolegado@gmail.com

26 de Maio de 2025

Florianópolis – Santa Catarina